

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 588/2530

นายสัลยวัธ โพธิพิณท์

โจทก์

นายบุญช่วย ชาญวิจิตร กับพวก

จำเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 136แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 229,590 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ ให้จำเลยร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์อีกวันละ 150 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133,132)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ